

0003990-43.2022.8.26.0126

Classe: Reabilitação

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIO DA SILVA BRANCHINI

Comarca: Caraguatatuba

Foro: Foro de Caraguatatuba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... - Assunto

Reabilitação - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

CLAUDIO KRAUSS, registrado civilmente como Claudio Krauss e outro

VISTOS.

Trata-se de pedido de reabilitação criminal formulado por CLAUDIO KRAUSS.

O Ministério Público se manifestou àfl. 56.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

1. Inicialmente, assevero que o presente pedido é isento de custas, razão pela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caraguatatuba - Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal

Praça Doutor José Rebello da Cunha, 73, Caraguatatuba - SP - cep 11660-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0003990-43.2022.8.26.0126 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003990-43.2022.8.26.0126

Classe - Assunto

Reabilitação - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

CLAUDIO KRAUSS, registrado civilmente como Claudio Krauss e outro

VISTOS.

Trata-se de pedido de reabilitação criminal formulado por CLAUDIO KRAUSS.

O Ministério Público se manifestou àfl. 56.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

1. Inicialmente, assevero que o presente pedido é isento de custas, razão pela qual deixo de considerar o documento de fl. 11, que contém aparente falsificação grosseira de assinatura, sendo absolutamente idêntica à da Procuração de fl. 10, havendo, inclusive, notória diferença de cor na inserção.

2. O pedido é improcedente.

Conforme a cristalina redação do artigo 94 do Código Penal, a reabilitação poderá ser requerida desde que o condenado tenha tido domicílio no País no biênio subsequente à extinção da pena ou o término de sua execução; tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado; e tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida.

Não há nos autos nada que comprove o domicílio do réu no país no período mencionado, que demonstre efetivamente seu bom comportamento público e privado, bem como o ressarcimento do dano provocado pelo crime patrimonial violento pelo qual foi condenado.

Desse modo, observa-se que, ao arrepio do que dispõe o artigo 744 do Código de Processo Penal, o requerente não trouxe elementos de prova previstos na legislação, notadamente os previstos nos incisos III e IV do citado dispositivo, sendo de rigor o indeferimento do pedido.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a o pedido formulado por CLAUDIO KRAUSS, a fim de NEGAR a reabilitação pretendida.

Transitada em julgado, isento de custas, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Caraguatatuba, 17 de novembro de 2022.

JÚLIO DA SILVA BRANCHINI

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA